Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
DLV

25. oktober 2024

Sagsnr.:
S2023-26122

BFE-nummer
3306998

Matr.nr.
4k, Lere By, Svenstrup

Landzonetilladelse

Atletikvej 40, 9230 Svenstrup J

matr.nr. 4k, Lere By, Svenstrup

På baggrund af din ansøgning modtaget den 05-12-2023 med seneste supplerende materiale modtaget den 13-12-2023 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til ny tilbygning på 112 m² og lovliggørelse af skiveskur på 13 m²

Redegørelse
Ejendommen på 2520 m² er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Den ansøgte placering er kortlagt efter Jordforureningsloven samt udpeget som landskabskarakterområde (skovlandskab), område med særlige drikkevandsinteresser, Grønt Danmarkskort - særligt naturområde og økologisk forbindelse (Drastrup Skov) og skovrejsningsområde. Der er område med beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens § 3 i umiddelbar nærhed af projektområdet.

De særlige naturområder og økologiske forbindelser udenfor byerne, skal friholdes for byudvikling, samt for tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende. Inden for områder udpeget til skovrejsning, må der ikke etableres tekniske anlæg og bebyggelse eller inddrages arealer til formål, der kan forringe mulighederne for skovrejsning.

Der er foretaget en vurdering efter Planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Den ansøgte placering ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000-område (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Ejendommen er kortlagt efter Jordforureningsloven. Bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til kommunen via Jordweb. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Skytteforeningen blev stiftet i 1929. Tilbygningen ønskes på baggrund af nødvendig udflytning fra anden lokalitet, aftalt i dialog med Aalborg Kommunes Fritid og Kulturforvaltning.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.
Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Udvidelser til udendørs skydebaneanlæg bør generelt ske i landzone. Kravet om miljøgodkendelse af skydebaner og ændringer af disse, jf. reglerne i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende vejledninger, indebærer desuden, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen tages specifikt stilling til støjgener i forhold til naboer. Hvis der kan opnås en miljøgodkendelse til skydeaktiviteterne med vilkår om bl.a. skydetider, skydeperioder og maksimale støjniveauer, bør der derfor generelt ikke gives afslag på landzonetilladelse på baggrund af støjgener for naboerne. Det er vurderet at der kan opnås miljøgodkendelse til at ansøgte forhold.

Da der på ejendommen forefindes en eksisterende tilladt anvendelse i form af skytteforening, vurderes det ansøgte projekt ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af. Projektet vurderes heller ikke at medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Der ændres ikke på eksisterende terrænforhold ifm. projektet. Det er desuden vurderet, at yderligere skovrejsning på netop denne ejendom er usandsynlig, givet ejendommens eksisterende anvendelse som skydebaneareal. Skydeaktiviteterne og de fysiske anlæg er desuden ikke i strid med det planmæssige grundlag for området.

Der meddeles på baggrund af ovenstående, tilladelse til det ansøgte.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.
Det ansøgte som der er søgt om lovliggørelse til, kan ikke betragtes som lovligt, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, fredag den 25-10-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Ditte Viktor
Arkitekt

Direkte tlf.: 22193685

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

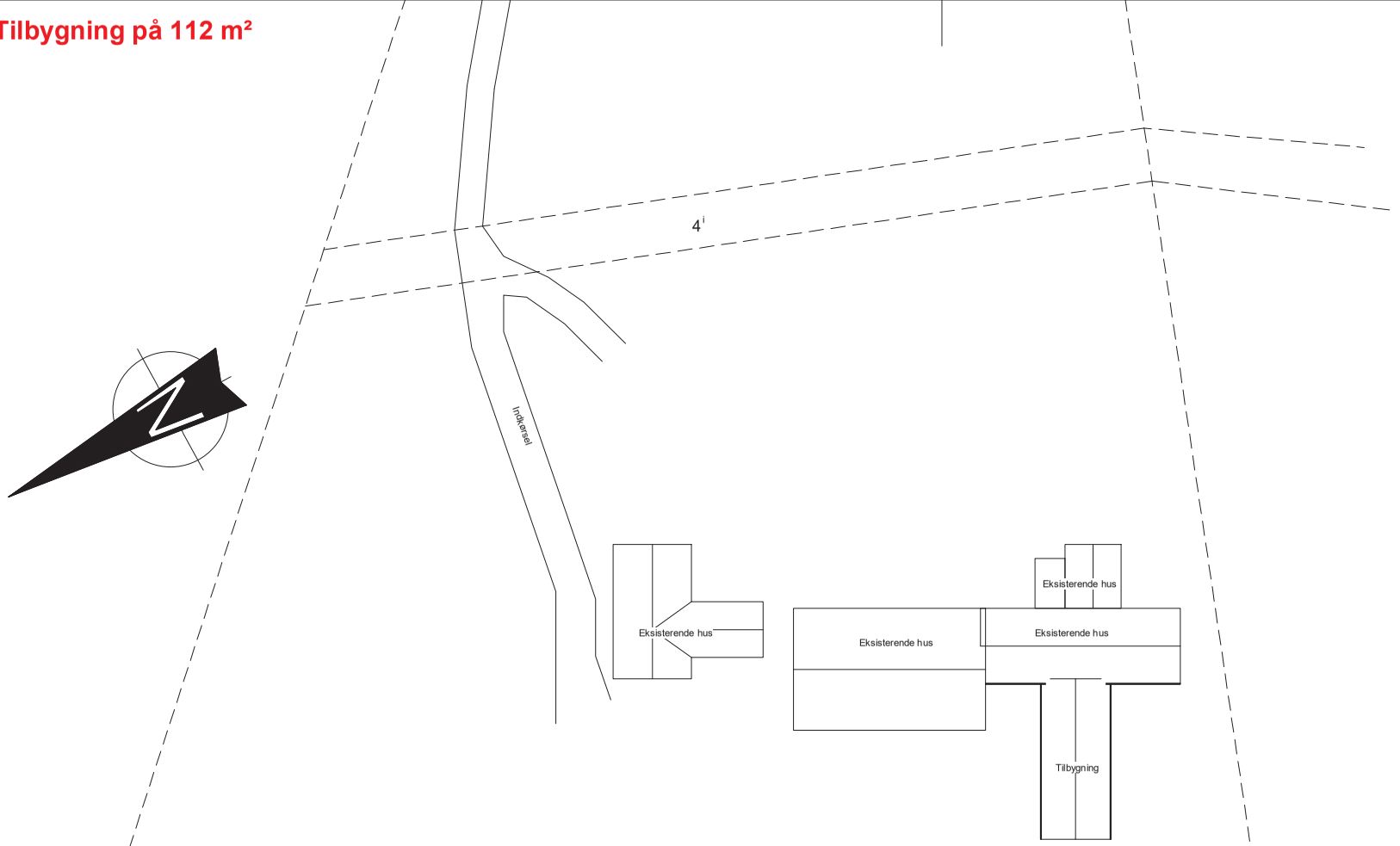


Aalborg Kommune

Atletikvej 40, 9230 Svenstrup J
Landzonetilladelse til ny tilbygning på 112 m² og lovliggørelse af skiveskur på 13 m²

Tidspunkt: 25-10-2024 10:08:34
Udskrevet af: Ditte Viktor
Målestoksforhold: 1:15000

Tilbygning på 112 m²



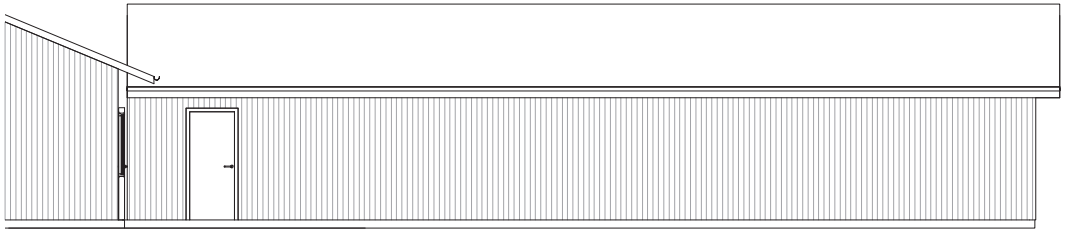
Bygherre:	Skytteforeningen Kimbrerne	Tegnings(99) 1.01
Byg. adres	Atletikvej 40, 9230 Svenstrup	Dato: 01-08-2023
Emne:	Oversigtsplan	

Rev. nr.:	Beskr.:	Dato:

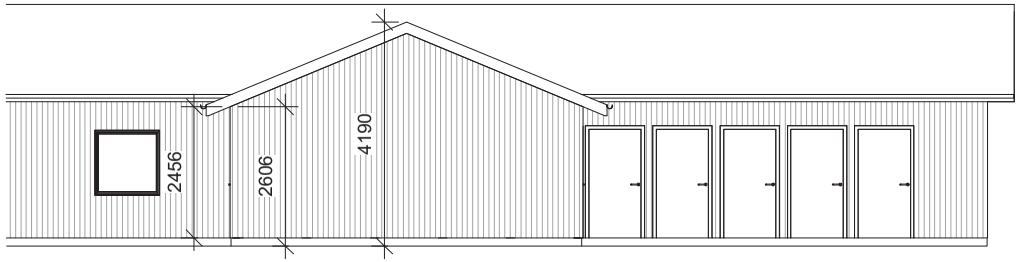
Udarbejdet af:	Projektty Ny 15 meter skydebane
Alle mål er retningsgivende	Målestoksforhold1 : 500

Tilbygning på 112 m²

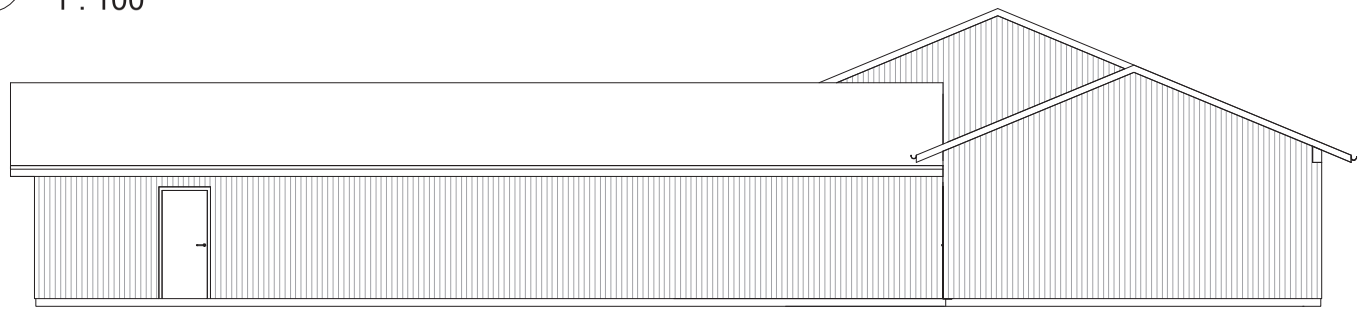
1 Nord
1 : 100



3 Vest
1 : 100



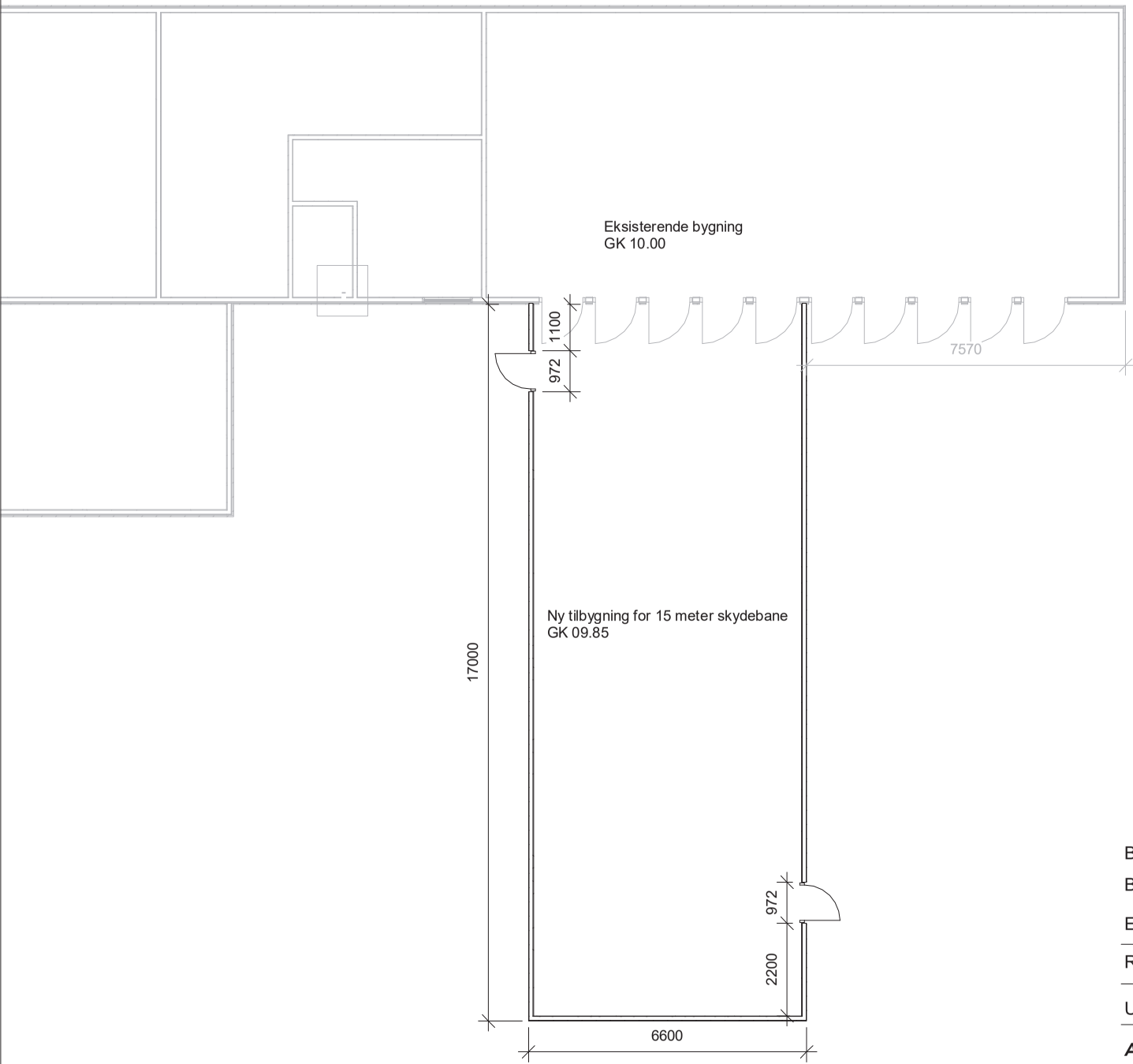
2 Syd
1 : 100

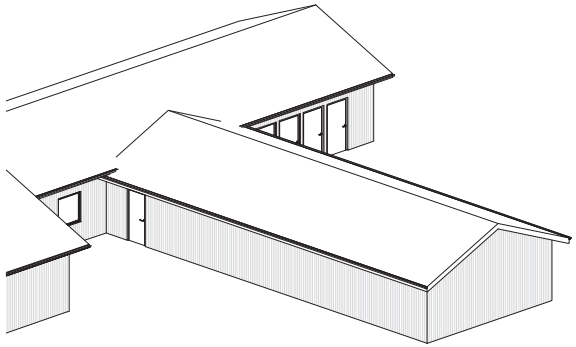


Note:
Relative koter

Bygherre: Skytteforeningen Kimbrerne		Tegnings(99) 1.03
Byg. adres: Atletikvej 40, 9230 Svenstrup		Dato: 01-08-2023
Emne: Facader		
Rev. nr.:	Beskr.:	Dato:
Udarbejdet af:	Projekt: Ny 15 meter skydebane	
Alle mål er retningsgivende		Målestoksforhold1 : 100

Tilbygning på 112 m²





Konstruktioner:

-Betonpunktfundamenter ført til bæredygtig- samt frostfri dybde.

-Vægge opbygget i konstruktionstræ
-Vindspærre, klemlister og træbeklædning som eksisterende
-Indv. i skur afsluttes med krydsfiner
-Vægge afstives med vindtræksbånd ført til fundamenter

-Tag udføres med konstruktionstræ
-Tagbeklædning er fibercement bølgeplader
-Tagrender med aluzink som eksisterende og ført til faskine
-Tagkonstruktion afstives med vindtræksbånd som føres til fundament
-Udhæng i træ som eksisterende
-Lofter beklædes med troldtekt.

Bygherre:	Skytteforeningen Kimbrerne	Tegnings(99) 1.02
Byg. adres	Atletikvej 40, 9230 Svenstrup	Dato: 01-08-2023
Emne:	Grundplan	

Rev. nr.:	Beskr.:	Dato:

Udarbejdet: KLJ	Projektty Ny 15 meter skydebane
Alle mål er retningsgivende	Målestoksforhold 1 : 100

Skiveskur på 13 m²

Google Maps



Billeder ©2023 Aerodata International Surveys,Airbus,Maxar Technologies,Scankort,Kortdata ©2023 20 m

AFSTAND TIL SKEL:

MOD NORD: 195 M
MOD VEST: 210 M
MOD SYD: 75 M
MOD EKSISTERENDE SKYDEHUS: 100 M

Skiveskur på 13 m²



